

1500112-76.2022.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... do Tema n. 1087 - Furto - Noturno - Incidência - Simples - Qualificada, firmou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno - não incide no crime de furto na sua forma qualificada -§ 4º").

Pois bem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Igor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500112-76.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-76.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2019849/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 22583420 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

159/22/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2019849 - 02º D.P. SUMARE, 159/22/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RODRIGO SCHIMIDT

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ANDRE RODRIGO SCHIMIDT, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 106/107).

Recebimento da denúncia (páginas 111/112). Resposta à acusação (página 121).

Citação pessoal (página 127). Prova oral e interrogatório (página 144). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal (página 144), enquanto a defensora, em memorial, sustentou a absolvição, ante a fragilidade probatória (página 149).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede, em parte, a presente ação penal, para a condenação do réu pela prática de furto qualificado pela comparsaria, afastando-se o reconhecimento do repouso noturno (o Superior Tribunal de Justiça, em 27/06/2022, nos acórdãos de mérito nos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, n. 1.890.981/SP e n. 1.891.007/RJ, processos-paradigma do Tema n. 1087 – Furto – Noturno – Incidência – Simples – Qualificada, firmou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - prática do crime de furto no período noturno - não incide no crime de furto na sua forma qualificada -§ 4").

Pois bem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Igor Vinicius Teixeira de Souza e Daniel Fernandes Furtado narraram que, noticiada a invasão da empresa por dois ladrões e visualizado pela câmera de segurança o réu ali dentro, ele foi encaçado e trazia consigo, no interior da sua mochila, peças de dois hidrantes, as quais disse que tinha subtraído para vender e comprar droga para o seu consumo. O acusado confidenciou, aos policiais, que o seu comparsa no furto, que estava lá com ele e tinha sido visto pelo vigilante, fugiu, pelos fundos, logo estéril a busca do denunciado em negar, quando do seu interrogatório judicial, que existia outro furtador (página 144).

É o quanto basta, ingresso à seara da dosimetria penal.

Em primeira fase, o réu ostenta péssimos antecedentes (páginas 51/57), exaspero a pena-base em 1/3 (um terço).

Em segunda fase, presente a reincidência específica (páginas 52/53 → proc. nº 1500862-15.2019.8.26.0394), majoro a pena em 1/3 (um terço). Não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Note-se que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam a teoria da "amotio", de modo que necessária apenas a remoção da coisa do lugar onde se achava, ainda que por breve momento e mesmo que haja perseguição e prisão do agente, sem, portanto, exigência de posse tranquila e mansa, bem como que a coisa saía da esfera de vigilância da vítima.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o fechado, considerando os péssimos antecedentes e a reincidência específica.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal promovida em face de ANDRE RODRIGO SCHMIDT, qualificado nos autos, para condená-lo às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 17 (dezesete) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Os péssimos antecedentes e a reincidência específica são refratários à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Necessária a permanência da prisão preventiva como medida de garantia da ordem pública, uma vez que o denunciado não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA